

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3621/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย ตั้ง โต ต้น ศิริวรพงษ์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62, มาตรา 62 ตี,
มาตรา 106, มาตรา 106 ตี

การมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองและการเสพเมทแอมเฟตามีนที่มีไว้ใน
ครอบครองเป็นความผิดคนละกรรมกันเพราะเป็นเจตนาในการกระทำผิดคนละอย่าง
และแยกการกระทำออกจากกันได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่าง
กัน คือ ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งเมทแอมเฟตามีนจำนวน 18 เม็ด น้ำหนัก 1.08
กรัมโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และร่วมกันเสพเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวโดยสุจริตใจ
ระเหยเข้าสู่ร่างกายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62, 62 ตี, 106, 106 ตีพระราช
บัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 3, 11, 15,
16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2518 มาตรา 62, 62 ตร., 106, 106 ตร. และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 มาตรา 3, 11, 15, 16 จำคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 20,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีกำหนด 2 ปี และให้คุมประพฤติจำเลยทั้งสองไว้คนละ 1 ปี โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง ของกลางริบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2518 มาตรา 62, 62 ตร., 106, 106 ตร. ความผิดตามมาตรา 62, 106 ให้จำคุกคนละ 1 ปี มาตรา 62 ตร., 106 ตร. ให้จำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกคนละ 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี ของกลางริบ

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการแรกมีว่าการกระทำผิดของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท หรือเป็นความผิดสองกรรมต่างกันเห็นว่า การที่จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเป็นความผิดกรรมหนึ่ง และการที่จำเลยที่ 1 เสพเมทแอมเฟตามีนเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่ง การกระทำผิดของจำเลยที่ 1 แยกการกระทำออกจากกันได้ และมีเจตนาในการกระทำผิดคนละอย่างด้วยทั้งโจทก์ได้บรรยายฟ้องข้อหาเมทแอมเฟตามีน

และฐานเสฟไว้คนละข้อกันการกระทำผิดของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดคนละกรรมกัน
ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 1 ประการสุดท้ายคือมีเหตุ
ควรรอการลงโทษจำเลยที่ 1 ไว้หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองเพียง 18 เม็ด และไม่ปรากฏว่าหลังจากเสฟแล้วจำเลยที่ 1 ได้ก่อเหตุ
วุ่นวายขึ้นเพื่อให้จำเลยที่ 1 กลับตนเป็นพลเมืองดี ควรรอการลงโทษให้จำเลยที่ 1
ด้วยฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62, 62 ตร., 106, 106 ตร. ลงโทษฐานมีเมท
แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองตามมาตรา 62, 106 จำคุก 1 ปี และปรับ 20,000 บาท
ลงโทษฐานเสฟเมทแอมเฟตามีนตามมาตรา 62 ตร., 106 ตร. จำคุก 1 ปี และปรับ
20,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 2 ปี และปรับ 40,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 1 ปี ปรับ 20,000
บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56 และให้คุมประพฤติจำเลยที่ 1 ไว้ โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3
เดือนต่อครั้ง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น